

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3995/2534

นาย วิชัย เอื้ออารีวรกุล
นาย วิชิต เอื้ออารีวรกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2), มาตรา 195 วรรคหนึ่ง, มาตรา 225

โจทก์แถลงขอถอนฟ้องคดีก่อนจำเลยยื่นคำให้การ จำเลยแถลงคัดค้านศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีจากสารบบความคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นการสั่งตามที่โจทก์แถลงขอมากรณีไม่มีผลให้คำสั่งนั้นเป็นการโต้แย้งคำแถลงของโจทก์แต่ประการใดการที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งโดยอ้างผิดระเบียบนั้น ข้ออ้างที่ยกขึ้นมานั้นมิใช่ข้ออ้างของโจทก์ในการที่ศาลพิจารณาคำแถลงขอถอนฟ้องของโจทก์ แต่เป็นข้ออ้างของจำเลยโจทก์จึงไม่มีอำนาจยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นมาเป็นข้ออุทธรณ์ได้ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้มาจึงเป็นการไม่ชอบทั้งเป็นฎีกาในปัญหาที่มีได้ว่ากันมาในศาลอุทธรณ์โดยชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยข้อหาภัยยกยอก ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา หมายเรียกจำเลยแก้คดีและนัดสืบพยานโจทก์ครั้งถึงวันนัดก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์แถลงว่าคดีตกลงกันได้แล้ว โจทก์ไม่ติดใจเอาความกับจำเลยต่อไป ขอดถอนฟ้อง ศาลสอบจำเลย

แล้วแถลงคัดค้านว่าศาลไม่ควรอนุญาต ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อโจทก์ยื่นยันขอถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การแก้คดี จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง อ้างว่าเป็นคำสั่งที่ผิดระเบียบเพราะจำเลยคัดค้านการขอถอนฟ้องของโจทก์ ศาลจะอนุญาตมิได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์แถลงขอถอนฟ้องคดีก่อนที่จำเลยจะยื่นคำให้การจำเลยแถลงคัดค้าน ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีจากสารบบความ คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นการสั่งตามที่โจทก์แถลงขอมา กรณีไม่มีผลให้คำสั่งนั้นเป็นการโต้แย้งคำแถลงของโจทก์แต่ประการใด การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งโดยอ้างผิดระเบียบนั้น ข้ออ้างที่ยกขึ้นมานั้นมิใช่ข้ออ้างของโจทก์ในการที่ศาลพิจารณาคำแถลงขอถอนฟ้องของโจทก์ แต่เป็นข้ออ้างของจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นมาเป็นข้ออุทธรณ์ได้ ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์มาจึงเป็นการไม่ชอบ โจทก์ฎีกาในปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการฎีกาในปัญหาที่มีได้ว่กันมาในศาลอุทธรณ์โดยชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และฎีกาของโจทก์

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ